

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 11 - HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 57/2025/HSST

Ngày: 23/9/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 – HÀ NỘI**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Kim Liên.**

Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Đức Thành.**

Ông Nguyễn Văn Hành.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: **Bà Từ Ngọc Thúy** – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hà Nội tham gia phiên tòa: **Ông Nguyễn Văn Cường** – Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 37/2025/HSST ngày 03 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Thanh G, sinh năm 1993; Nơi ĐKKHKT và nơi cư trú: Làng H, xã V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã V, tỉnh Thái Nguyên); Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông Trần Văn N và con bà Dương Thị Lệ T; Gia đình có hai chị em, bị cáo là con thứ hai. Tiền án, tiền sự: Không, danh chỉ bản số 665 lập ngày 13/6/2025 do Công an Thành phố H lập. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

- **Người hại: Bà Đào Thị T1**, sinh năm 1954. (đã chết)

- **Người đại diện hợp pháp của bị hại:**

+ **Ông Trịnh Ngọc H**, sinh năm 1959.

+ **Anh Trịnh Văn H1**, sinh năm 1982.

+ **Anh Trịnh Ngọc N1**, sinh năm 1994.

Cùng trú tại: Xóm M, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định (Nay thuộc xã V, tỉnh Ninh Bình).

Người đại diện theo ủy quyền của ông H, anh H1, anh N1: **Chị Phạm Thị H2**, sinh năm 1984. Vắng mặt tại phiên tòa.

Trú tại: TDP số A, N, phường T, thành phố Hà Nội.

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lương Hữu T2, sinh năm 1987. Có mặt tại phiên tòa.**

Trú tại: Thôn V, xã T, Hà Nội.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Thanh G (*Có giấy phép lái xe hợp lệ*) là lái xe thuê cho Công ty T3 do anh Lương Hữu T2 (sinh năm 1987, HKTT: thôn V, xã T, Hà Nội) làm giám đốc. Hàng ngày nhiệm vụ của G là điều khiển xe ô tô di chuyển cứu hộ các xe theo sự điều động của anh T2. Tối ngày 09/10/2024, anh T2 điều động G điều khiển xe 29K-180.63 đi cứu trợ xe gặp sự cố ở đường P, xã T, Hà Nội, sau đó, G điều khiển xe di chuyển trên tuyến Đường 70 theo hướng Cầu B đi Viện quân y 103 để đi cứu hộ. Đến khoảng 21 giờ 00 phút cùng ngày, xe G1 di chuyển qua Cổng bệnh viện K, đường G, xã T, huyện T, Hà Nội (nay là phường T, Hà Nội) với tốc độ khoảng 30km/h, lúc này, phía trước bên phải xe của G có 01 xe ô tô tải di chuyển với tốc độ chậm, thấy vậy G điều khiển xe vượt lên, khi đầu xe ô tô do G điều khiển di chuyển đến ngang cửa lái xe ô tô tải bên phải thì G có quan sát thấy bà Đào Thị T1 đang đi bộ từ phải sang trái qua đường theo hướng di chuyển của G. Thấy vậy, G đạp chân phanh để dừng xe lại nhưng khu vực phía trước đầu xe của G vẫn va chạm với bà T1 khiến bà T1 bị ngã ra phía trước, cách đầu xe của G khoảng 2-3m. G xuống xe thì thấy bà T1 đang nằm bất động, khoảng 3 phút sau bà T1 tỉnh lại kêu đau, khu vực đầu đang bị chảy máu. G liền gọi xe đưa bà T1 đi cấp cứu tại bệnh viện Q1. Trên đường vào bệnh viện, G có sử dụng điện thoại của bà T1 để gọi báo cho chị Nguyễn Thị Đ (sinh năm 1984, HKTT: xã V, tỉnh Ninh Bình) là con dâu bà T1 biết việc bà T1 bị xe ô tô của G va chạm vào và đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Q1. Khoảng 15 phút sau ông Trịnh Ngọc H (sinh năm 1959, HKTT: Y, Ý, Nam Định, nay là xã V, tỉnh Ninh Bình) là chồng của bà T1 đến, lúc này, G có nói với ông H “cháu là người điều khiển xe ô tô gây ra va chạm khiến bà bị thương tích”, “vợ cháu đang chuẩn bị sinh, bác cho cháu gửi trước tiền viện phí cho bà, sau này có như thế nào cháu sẽ gửi tiếp”. Ông H bảo thôi có việc thì cứ đi giải quyết đi, có gì chú sẽ liên hệ. G có đưa số điện thoại của G cho ông H rồi xin về trước, tiếp đó, G quay lại hiện trường điều khiển xe đi làm xong rồi bắt xe về Thái Nguyên. Sau khi bà T1 được mổ cấp cứu, bác sĩ thông báo tiên lượng sức khỏe yếu, ông H có tìm lại số điện thoại của G nhưng không thấy nên ông H đã báo con gái nuôi là chị Phạm Thị H2 (sinh năm 1984, HKTT: phường M, Hà Nội) đi trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị H2, đội CSGT số A đã tiến hành rà soát camera, nhân chứng vụ tai nạn, quá trình rà soát có 01 công dân (không rõ nhân thân lai lịch) đã cung cấp 03 hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn, trong đó có 01 ảnh ghi lại hình ảnh một xe ô tô dạng xe cứu hộ, bên cửa phụ có in số điện thoại 0913003399. Đội CSGT số A đã liên hệ với số điện thoại trên là số điện thoại của anh Lương Hữu Tam. Sau đó anh T2 thông báo lại cho G. Sáng ngày 11/10/2024, G đến đội CSGT số A trình diện và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc như trên.

Cơ quan Công an đã tạm giữ của Trần Thanh G 01 xe ô tô BKS 29K-180.63; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 29 000159 tên chủ xe là Hoàng Khắc Q, 01 giấy chứng nhận kiểm định số DB 2761598 của xe ô tô 29K-180.63, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô số AD24/0099023, 01 giấy phép lái xe ô tô số 190110193230.

Ngày 12/12/2024, Cơ quan CSĐT – Công an huyện T tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Biên bản dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông thể hiện:

1. Hiện trường chung: Hiện trường vụ tai nạn giao thông là tại đường G, xã T, T, Hà Nội (nay là phường T, Hà Nội), gần cổng bệnh viện K. Đường 2 chiều có vạch sơn màu vàng nét đứt chia 2 chiều đường. Lòng đường rộng 17,2m. Chiều đi bệnh viện Q1 rộng 9,9m, chiều đi Cầu Bươu rộng 7,3 m.

2. Ghi nhận quá trình khám nghiệm: Xác định điểm mốc là mép bên phải nhà số D đường G theo hướng từ ngoài vào. Chọn mép đường chuẩn là mép đường nhựa bên phải đường 70 theo hướng Cầu B đi viện quân y A1 Cách điểm mốc 85m về phía Cầu B là cầu vượt giành cho người đi bộ sang đường. Cách điểm mốc 60m về phía bệnh viện Q1 là vạch kẻ đường giành cho người đi bộ qua đường.

* Phương tiện dựng lại hiện trường gồm:

+ Xe ô tô BKS 29K-1 80.63

+ Sử dụng thước đo mét (m) và các chữ số tự nhiên,

* Việc dựng lại hiện trường được tiến hành trong điều kiện: Ánh Sáng đèn đường, đảm bảo cho việc dựng lại hiện trường. Hiện trường được xác định theo thông tin từ lời khai và chỉ dẫn của Trần Thanh G. Anh G dẫn giải và chỉ các vị trí có liên quan đến vụ tai nạn giao thông như sau:

Vị trí 1 là vị trí xe ô tô BKS 29K-180.63 do Trần Thanh G điều khiển di chuyển trên đường G theo hướng Cầu B - Viện quân y A1.

Vị trí số 2 là vị trí đầu xe bên trái xe ô tô tải đang di chuyển chậm cùng chiều phía trước bên phải xe của G.

Vị trí số 3 là vị trí G điều khiển xe ô tô BKS 29K-180.63 bắt đầu phát hiện bà Đào Thị T1 đang đi bộ từ phải sang trái qua đường 70 ở vị trí số 4.

Vị trí số 5 là vị trí khu vực đầu xe ô tô BKS 29K-180.63 do Trần Thanh G điều khiển va chạm vào người bà T1 khiến bà T1 bị ngã ra đường.

Vị trí số 6 là vị trí bà T1 nằm bất tỉnh trên đường sau khi bị xe ô tô 29K-180.63 do Trần Thanh G điều khiển va chạm vào.

Tiến hành đo các vị trí ảnh G chỉ như sau:

- Vị trí số 1: Đo từ tâm trục bánh trước bên phải xe 29K-180.63 vào mép đường chuẩn được 6,4m, đo từ tâm trục bánh sau bên phải xe vào mép đường chuẩn được 6,2m. Đo từ tâm trục bánh trước xe tới điểm mốc được 2m.

- Vị trí số 2 cách mép đường chuẩn được 5.3m

- Vị trí số 3: Đo từ tâm trục bánh trước xe vào mép đường chuẩn được 6,3m, đồng thời đo tới điểm mốc được 1m, đo từ tâm trục bánh sau xe vào mép đường chuẩn được 6,25m. Đầu xe cách vị trí số 4 là 2m.

- Đo từ vị trí số 4 vào mép đường chuẩn được 6m.

- Đo từ vị trí số 5 vào mép đường chuẩn được 7,2m. Đo từ tâm trục bánh trước bên phải xe vào mép đường chuẩn được 6,3m, đo tâm trục bánh sau bên phải xe vào mép đường chuẩn được 6,3m.

- Đo từ vị trí số 6 vào mép đường chuẩn được 6,9m, đo từ vị trí số 5 đến vị trí số 6 được 2.8m.

Tại biên bản khám nghiệm dấu vết va chạm phương tiện là xe ô tô BKS 29K-180.63 thể hiện: Mặt trước phía dưới của ba đờ rốc khu vực dưới bên phải BKS 29K-180.63 để lại vết va chạm làm sạch bùn đất, vết có kích thước trên diện (12x10)cm. Vị trí thấp nhất của vết cách đất 40 cm. Dấu vết có chiều từ trước về sau. Ngoài ra chưa phát hiện dấu vết mới nào khác.

Ngày 18/11/2024, Cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định dấu vết va chạm của xe ô tô BKS 29K-180.63.

Tại Bản Kết luận giám định số 8974/KL-KTHS ngày 13/12/2024 của V - Bộ C kết luận: *Dấu vết trượt bám dính chất màu đen tạo thành những đường kẻ song song (dạng vân vải) ở mặt ngoài phía trên bên phải ốp nhựa phía trước đầu xe ô tô biển số 29K-180.63, có chiều từ trước về sau (ảnh 3 trong bản ảnh giám định). Dấu vết này có đặc điểm của dấu vết hình thành do va chạm với bề mặt dạng vải quần, vải áo.*

Ngày 15/10/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong của bà Đào Thị T1. Tại bản kết luận giám định tử thi số 1388/1407/KLGĐTT-TTPY ngày 31/10/2024 của T4 kết luận:

Các kết quả chính:

** Kết quả khám nghiệm:*

- *Các vết bầm tím da vùng đầu mặt, ngực, bẹn và tay trái.*

- Vết mổ còn chỉ khâu bán cầu não phải.

- Vết rách da còn chỉ khâu vùng cằm.

* Kết quả xét nghiệm, giám định khác:

+ Mẫu máu của nạn nhân Đào Thị T1 giám định: Không tìm thấy E.

+ Mẫu máu của nạn nhân Đào Thị T1 giám định: Không tìm thấy các chất ma túy kể trên.

2. Kết luận: Kết luận nguyên nhân chết: Do không mổ tử thi nên không kết luận được nguyên nhân chết./.

Ngày 05/12/2024, Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong của bà Đào Thị T1 trên Bệnh án điều trị của bà Đào Thị T1. Tại bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ số 88/91/KLTTHS-TTPY ngày 11/12/2024 của Trung tâm pháp y - Sở Y kết luận: Căn cứ theo bệnh án số 24B09001759 Bệnh án Ngoại khoa Bệnh viện Q1 - Bộ Q2 nhận định: Nạn nhân Đào Thị T1, sinh năm 1954 tử vong do: Chấn thương sọ não nặng./.

Quá trình điều tra, Trần Thanh G đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai của G phù hợp với tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được.

Đối với 01 xe ô tô BKS 29K-180.63, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 29 000159, 01 giấy chứng nhận kiểm định số DB 2761598 của xe ô tô 29K-180.63, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô số AD24/0099023 quá trình điều tra xác định là tài sản của anh Hoàng Khắc Q (sinh năm 1988, HKTT: L, H, Q, Hà Nội), ngày 16/5/2024, anh Q đã cho anh T2 thuê lại trong thời hạn 01 năm. Ngày 20/11/2024, Cơ quan điều tra đã trao trả lại xe và các giấy tờ liên quan trên cho anh T2, anh T2 đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác.

Đối với 01 giấy phép lái xe ô tô số 190110193230 mang tên Trần Thanh G cần thiết phải tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về dân sự: Trần Thanh G đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 297.000.000 đồng, ông Trịnh Ngọc H, chị Phạm Thị H2 đại diện gia đình bà T1 đã nhận tiền bồi thường và không có yêu cầu gì khác.

Tại Cáo trạng số 34/CT-VKS-KV11 ngày 29/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hà Nội truy tố Trần Thanh G về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 260 - BLHS.

Tại phiên tòa:

Bị cáo G khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung cáo trạng đã nêu, thừa nhận tội danh bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hà Nội truy tố là đúng. Bị

cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội.

Người đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt tại phiên tòa, căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lương Hữu T2 có ý kiến: bị cáo G là người lái xe thuê cho tôi. Việc anh G vô ý khi lái xe dẫn đến bà T1 tử vong ngoài ý muốn của anh G, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trần Thanh G về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 điều 260 - Bộ luật hình sự như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Hà Nội. Đề nghị Toà án xử phạt bị cáo Trần Thanh G từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Cấm bị cáo hành nghề lái xe ô tô trong thời gian một năm.

Về dân sự: Gia đình người bị hại đã nhận số tiền là 297.000.000đồng, không có ý kiến gì khác, đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét về phần dân sự.

Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô mang tên Trần Thanh G.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án: Căn cứ vào kết quả thẩm tra chứng cứ và xét hỏi tại phiên tòa: Căn cứ vào kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; Căn cứ sơ đồ và biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan, bản sao bệnh án; căn cứ lời khai của những người làm chứng; căn cứ vào lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp lệ có trong hồ sơ vụ án; có đủ cơ sở kết luận: Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 09/10/2024, Trần Thanh G (*có giấy phép lái xe hợp lệ*) điều khiển xe ô tô BKS 29K-180.63 đi trên đường G, hướng V đi H, khi đến cổng bệnh viện K3 xã T, T, Hà Nội (nay là phường T, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với bà Đào Thị T1 đi bộ sang đường. Hậu quả bà T1 bị thương, đến ngày 15/10/2024 thì chết do chấn thương sọ não nặng.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lỗi của Trần Thanh G điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, vi phạm quy định tại khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ. Nạn nhân là bà Đào Thị T1 có một phần lỗi do đi bộ qua đường đã không đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường, vi phạm quy định tại

khoản 2 Điều 32 Luật Giao thông đường bộ. Đối chiếu quy định của pháp luật, Trần Thanh G đã phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260- BLHS. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Hà Nội truy tố bị cáo ra xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

2. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lỗi của bị cáo Trần Thanh G điều khiển xe ô tô BKS 29K- 180.63 không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vi phạm quy định tại khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ. Người bị hại là bà T1 có lỗi một phần do đi bộ qua đường đã không đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Giao thông đường bộ. Đây là vụ án có lỗi hỗn hợp cả hai bên. Bị cáo có lỗi và bị hại cũng có lỗi.

Hành vi phạm tội của bị cáo G đã xâm phạm trật tự, an toàn trên lĩnh vực giao thông đường bộ, gây hoang mang lo lắng cho người tham gia giao thông. Để đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông, cần thiết phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự.

3. Về tình tiết tăng nặng: không có

Để trừng trị đồng thời cải tạo, giáo dục bị cáo và làm bài học răn đe người khác, cần áp dụng hình phạt tương xứng. Khi quyết định hình phạt có xem xét các tình tiết: *bị cáo không có tiền án, tiền sự phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc một phần phục hậu quả cho gia đình người bị hại; gia đình người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo.*

Tòa xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, hơn nữa người bị hại cũng có một phần lỗi khi tham gia giao thông. Do vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo G ra khỏi xã hội, mà cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được cải tạo ngoài xã hội, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt.

Hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ nghề nghiệp lái xe, do vậy cần cấm hành nghề lái xe trong một thời gian.

Về dân sự: Gia đình người bị hại đã nhận số tiền bồi thường của bị cáo là 297.000.000đồng, không có ý kiến gì về phần dân sự, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét về dân sự. Xét đây là sự tự nguyện thỏa thuận của các bên và phù hợp với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử nghi nhận.

Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô số 109110193230 mang tên Trần Thanh G.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo các Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 của UBTV Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được kháng cáo bản án theo Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh G phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Áp dụng điểm a khoản 1, 6 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 - Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Thanh G 15 (mười năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 23/09/2025.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã V, tỉnh Thái Nguyên quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Nếu bị cáo thay đổi nơi làm việc thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo hành nghề lái xe ô tô trong thời gian một năm.

Về dân sự: Ghi nhận bị cáo đã bồi thường cho gia đình người bị hại và gia đình người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô số 109110193230 mang tên Trần Thanh G. (Hiện đang lưu giữ tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11 – Hà Nội theo biên bản về việc giao nhận vật chứng ngày 23/09/2025)

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận

- TANDTP Hà Nội;
- VKSNDTP Hà Nội;
- VKSND khu vực 11, Hà Nội
- Phòng THADS khu vực 11, Hà Nội
- Bị cáo; Bị hại.
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa.

Nguyễn Thị Kim Liên